



Általános szerződési feltételek

Szolgáltató adatai: RANUNCULUS Vendégház

Székhely: 3300 Eger, Ostorosi út 1. tt 2/2.

levelezési cím: 3399 Andornaktálya, Szabadság utca 1/L 1/3.

Szálláshely címe: 3235 Mátraszentimre, Hársfa utca 4.

Adószám: 90100855-1-30

Képviselő: Mészáros Erika

Telefonszám: +36 70 639-9872

e-mail cím: ranunculusvendeghaz@gmail.com

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató szálláshely szolgáltatási szerződést köt a szolgáltatást igénybe vevővel (továbbiakban: Vendég) (továbbiakban együttesen: Szerződés)

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A szolgáltató és a Vendég együttesen (a szerződéskötési feltételek teljesülése esetén, amennyiben a szolgáltatás megrendelésre és visszaigazolásra kerül) szerződéses felekkel válnak (továbbiakban: Felek)

A szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötésével egyidejűleg a Vendég tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és eltérő írásbeli megállapodás hiányában ezt tekinti irányadónak.

2. A szolgáltatás igénybevételének módja

2.1. szerződéskötés és fizetési feltételek

A Vendégház szabad kapacitása a weboldalon megtalálható, mely tájékoztató jellegű. Foglaltságról előzetesen telefonon, e-mailben vagy messenger üzenetben lehet. Szálláshelyünkön minimum 2 éjszaka foglalható.

A szálláshely foglalására vonatkozó szerződés azonban kizárólag írásban köttetik. A Vendég általi önkéntes megrendelésre (írásbeli ajánlatkérés e-mailben vagy messenger üzenetben) a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld (e-mailben). Az ajánlat írásbeli elfogadására a Vendégnek 24 óra áll rendelkezésére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik írásbeli megrendelés megerősítés a Vendég részéről, úgy a Szolgáltató ajánlati kötelezettsége megszűnik.

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásával és a Szolgáltató írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, így írásban megkötött szerződésnek minősül.

A Szerződés akkor tekinthető véglegesnek, ha a Vendég a Szolgáltató írásos visszaigazolásában megküldött számlaszámára 3 napon belül a Szolgáltatás árának minimum 50%-át megfizeti és az a megjelölt bankszámlára megérkezik, melyről a Szolgáltató számlát állít ki és azt megküldi a Vendég részére.

A szolgáltatás árának fennmaradó részét a Vendég köteles legkésőbb az érkezés előtt 3 nappal a Szolgáltató által megadott számlaszámra teljesíteni.

A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolja. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás vagy annak szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik fél jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés határozott időtartamra szól.

Azon adatok körét, melyek a szállásadó és a vendég közötti kommunikációhoz, a szállásfoglaláshoz valamint a számla kiállításához szükségesek az adatvédelmi rendelkezések (továbbiakban: GDPR) tájékoztatónk tartalmazza, mely elérhető a Vendégház weboldalan, valamint kinyomtatott formában a Vendégházban.

Bankkártyát és SZÉP kártyákat egyelőre nem tudunk elfogadni. Amint bankkártya valamint SZÉP kártya elfogadására lehetőség lesz, az ÁSZF-et frissítjük, illetőleg a Vendégház honlapján közzéteszük.

2.2. érkezés-távozás

A Szálláshely szolgáltatás igénybevételének alapfeltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényi előírásoknak megfelelően, a vendégház elfoglalása előtt igazolják. A Szálláshelyen bejelentés nélkül tartózkodni, vendéget fogadni tilos.

A Vendég jogosult a vendégházat az írásbeli visszaigazolásban szereplő kezdő napon 14 órától elfoglalni és köteles az elutazás napján délelőtt 10 óráig elhagyni.

A Vendégnek kötelessége az este 18 óra utáni érkezést előre, írásban jelezni a Szolgáltató felé.

Telefonos elérhetőségét foglaláskor kérjük megadni, hogy adott esetben mi is tudjunk kapcsolatot keresni.

Írásos megállapodás esetén (szabad kapacitás függvényében) lehetőség van késői kijelentkezésre (kijelentkezés napján este 18 óráig), melynek díját a Vendégház honlapján feltüntetett árak tartalmazzák. (egyszeri díj: 15.000,- Ft)

A Vendégház kulcsátadása kulcsszéf segítségével történik, amelynek kódját érkezés előtt 1 nappal, e-mailben / SMS üzenetben küldjük meg a Vendég részére. (A Vendégház kulcsainak elvesztése, vagy annak eltulajdonítása kártérítési kötelezettséget von maga után, mely a zárcsere ára és munkadíja.)

A Szolgáltatónak, abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg és / vagy ezt nem jelzi telefonon a megállapodás szerinti kezdő nap 24 óráig, joga van arra, hogy mindenféle jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől, kivéve, ha későbbi érkezési időpont került megállapodásra.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejáratá előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejáratási idő előtt megüresedett szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

Amennyiben a Vendég a szálláshelyet a távozás napjaként megállapított napon délelőtt 10 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szállás árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel együtt a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Az esetleges kiürítési eljáráshoz a Szolgáltató jogosult a hatóságok segítségét igénybe venni.

A Szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása és a Vendég által a meghosszabbítás idejére járó szolgáltatási díj megfizetése szükséges.

2.3. Szerződéstől való elállás joga és feltételei

A szerződéstől mindkét fél jogosult írásban elállni.

Amennyiben az elállás az érkezés napját megelőző 14 napon túl történik, úgy a Szolgáltató a teljes megfizetett összeg visszafizetésére köteles. Amennyiben a Vendég az érkezés napját megelőző 1. és 14. nap között áll el a szerződéstől, úgy a Szolgáltató a szolgáltatási díj 50%-ára jogosult. Amennyiben a Vendég az érkezés napját megelőző 24 órán belül áll el a szerződéstől, úgy a teljes szolgáltatási díjat, köteles megfizetni a Szolgáltató részére, kivéve, ha a szálláshely szolgáltatóval történő írásos megállapodás alapján új szolgáltatási időpontban állapodnak meg, mely mindkét fél számára elfogadható.

3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás – a Vendég ezzel kapcsolatos kötelezettségei

A Szolgáltató a honlapján közzétett szolgáltatásokat nyújtja a Vendég részére, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon, a Vendég érdekeit szem előtt tartva teljesíti.

A szállás díja alap esetben tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezszi költségeket, az ágyneműt huzattal, törülközőket, egy héten túli tartózkodás esetén heti ágynemű cserét valamint a végső takarítást.

Az egyes szolgáltatások tartalmát és elérhetőségét a Szolgáltató honlapján található információk tartalmazzák.

A Vendég a megrendeléssel együtt tudomásul veszi, hogy a szálláshely természeti környezetben, erdős részen található, ennek megfelelően a Vendég köteles betartani az általános és a vendégház honlapján is megtalálható speciális tűzvédelmi előírásokat.

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a tőle független, külső tényezők miatt.

A Vendég kötelezi magát a vendégház és annak külső helyszínének, valamint a vendégházban és a hozzá tartozó udvaron található vagyontárgyak állagának megóvására és a balesetek elkerülése érdekében történő felelős magatartásra.

A Vendég tudomásul veszi, hogy mind a vendégházban, mind az udvaron található vagyontárgyak eltulajdonítása, szándékos rongálása minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után. Amennyiben a Vendég bizonyíthatóan eltulajdonított valamit a szálláshelyről, vagy szándékosan kárt okozott, köteles a Szolgáltató felé 5 napon belül a kár ellenértékét megfizetni (akár a helyszínen készpénzben, akár átutalás formájában)

Érkezéskor a vendég a szálláshely felszerelését átveszi. Távozáskor a vendégházat a takarítást végző személy átnézi, szükség esetén fotóval dokumentálja és a fentiek értelmében az esetleges károk esetén, a vendég köteles a károkat megtéríteni.

A Vendég a szerződés megkötésével elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szálláshely területén – a személyiségi jogok figyelembevételével – kamera rendszer működik, mely a Vendég és a Szolgáltató testi épségének és vagyoni értékeinek védelmét szolgálja, s melynek felvétele csak hivatalos hatóság részére adható ki. (a személyiségi jogokkal kapcsolatos adatkezelést a Vendégház Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely megtalálható a Vendégház honlapján valamint kinyomtatott formában a Vendégházban)

A Vendég tudomásul veszi, hogy az üzemeltető nem tartózkodik a helyszínen, ellenben az üzemeltető vagy annak megbízottja bármikor ellenőrizheti a vendégházban való tartózkodás jogosságát és a vendégház állagának megóvását.

A Szolgáltató nem felel a Vendéget a vendégház vagy külső helyszíneken ért esetleges balesetért, vagyoni kárért.

4. a szálláshely szolgáltatás igénybevételének díja

4.1. szálláshely szolgáltatás ára, esedékessége

A Szolgáltató aktuális árai valamint aktuális kedvezményes csomagajánlatai a Vendégház honlapján kerülnek feltüntetésre. Érdeklődni, ajánlatot kérni telefonon, e-mailen vagy messenger üzenetben lehet.

Az ár a teljes vendégház 1 napi bérleti díját és a honlapon feltüntetett benne foglalt szolgáltatások díját tartalmazza.

A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFÁ-t.

A helyi idegenforgalmi adó személyenként (18. év felett), éjszakánként külön fizetendő, melynek mértéke 550,- Ft / fő / éj.

A Vendég kötelezi magát arra, hogy a Szolgáltató írásos visszaigazolásában megküldött számlaszámára 3 napon belül a Szolgáltatás árának minimum 50%-át megfizeti, melyről a Szolgáltató számlát állít ki és azt megküldi a Vendég részére.

4.2. Ajánlatok, kedvezmények

Az aktuális kedvezmények, ajánlatok a Szolgáltató weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények minden esetben egyéni szálláshely foglalás esetén érvényesek az ott feltüntetett időpontokban és feltételek mellett.

Az időszakosan meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel össze nem vonhatóak.

4.3. a Vendég késedelmes teljesítése

Amennyiben a Vendégnek fizetési kötelezettsége keletkezik (pl.: tartózkodás meghosszabbítás, időn túli kiürítés, rongálás, károkozás, vagyontárgy eltulajdonítás, kulcs elvesztése kapcsán zárcsere stb.) és fizetési kötelezettségének a felszólítás napjától 5 napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató felszámítja a Behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. tv alapján a vállalkozások és szerződő hatóságok késedelmesen teljesített számlái tekintetében esetenként 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – a késedelem kezdő napján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget. (a továbbiakban: behajtási költségátalány), mely tény az 1. fizetési felszólításban szerepeltet.

A behajtási költségátalány az 1. fizetési felszólítás dátumával esedékessé válik, teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól (késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető)

Késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. alapján járó késedelmi kamatot jogosult felszámítani, kivéve, ha a Felek között létrejött szerződés ettől másként rendelkezik.

A Szolgáltató az alábbi sorrendet alkalmazza a tartozások befolyásának könyvelése és a követelések kiegyenlítése során jogi eljárások alkalmazásával: 1. tőke, 2. jogi eljárási díjak, végrehajtót megillető költségátalány, 3. behajtási költségátalány, 4. késedelmi kamat, 5. ügyvédi költségek.

5. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megtagadni, amennyiben:

- a Vendég valótlan adatokat közöl
- a Vendég nem rendeltetés-szerűen használja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet
- a Vendég a szálláshelyet a távozás napjaként megjelölt napon délelőtt 10 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá
- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak üzemeltetőjével vagy az üzemeltető nevében eljáró személlyel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy tudatmódosító szerek befolyása alatt áll, fenyegető vagy sértő, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
- a Vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát, házirendjét és egyéb szabályzatait – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt felszólítás ellenére sem hagyja abba
- a Vendég fertőző betegségben szenved vagy fertőző betegsége utaló tünetekkel rendelkezik (pl.: Covid)

Amennyiben a Felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

6. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató szavatolja, hogy tevékenységét jogszerűen végzi. A Vendég szavatolja, hogy a megrendelés során hamis adatot nem ad meg, büntetőjogi felelősséggel tartozik adatai valóságtartalmáért. A Szolgáltató nem

köteles ellenőrizni a szerződés létrejöttekor a megadott adatok valóságtartalmát, valótlan adatok közlésekor indoklás nélkül és az esetlegesen befizetett díj visszatérítése nélkül jogosult a szálláshely szolgáltatást megtagadni.

A Fogyasztó panaszt tehet hivatalosan az ranunculusvendeghaz@gmail.com e-mail címre. A beérkezett panaszt a Szolgáltató kivizsgálja és 30 napon belül arra választ ad.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezettségnek ismerik el, s mindkét fél törekszik arra, hogy vitáikat megegyezéssel, békés úton rendezzék. Amennyiben a Vendég és a Szolgáltató között az esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Vendég a Heves Megyei Békéltető Testülethez fordulhat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A Vendég a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megismerte és megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, azonban a Vendégre annak az ÁSZF-nek a tartalma az irányadó, amely a szolgáltatás visszaigazolásának idejében érvényben és hatályban volt.

Az ÁSZF rendelkezéseinek érvénybe lépése: 2024. április 25.